CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO ("**Contrato**") celebrado, entre:

MIDIA 123 SERV DE PUBLIC VIA INTERNET LTDA., com sede em SAO PAULO, SP, Rua MARIO AMARAL 50, PARAISO, CEP 04002900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.005.334/0001-22, neste ato representada de acordo com o seu Contrato Social "**EMPREGADOR"**;

FELIPE ALVES DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ANALIST ADOPS JR, residente e domiciliado(a) na cidade de SAO PAULO, Estado de SP, na Avenida JACUTINGA 457, INDIANOPOLIS, CEP 04515030 portador(a) da CTPS nº 00080464 série 00280 – SP, Carteira de Identidade RG nº 33.786.034-8 e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 298.202.018-10 "**EMPREGADO(A)**"; de outro lado

O **EMPREGADOR** e o(a) **EMPREGADO(A)** designados, em conjunto, "**PARTES**" ou, individualmente, "**PARTE**";

resolvem as **PARTES** celebrar, o presente Contrato de Trabalho ("**CONTRATO**"), o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1. Contratação e Período de Vigência

Neste ato, o **EMPREGADOR** contrata o(a) **EMPREGADO(A)** para exercer as funções de **ANALIST ADOPS JR**, por um período de experiência de 90 (NOVENTA) dias, a contar da data da assinatura deste **CONTRATO** até 13 de JULHO de 2021. Na ausência de manifestação das PARTES no sentido de rescindir o presente **CONTRATO**, ultrapassado o período de experiência ora referido, o **CONTRATO** será prorrogado por prazo indeterminado (o "**PERÍODO DE VIGÊNCIA**").

2. Atribuições e Responsabilidades

Durante o Período de Vigência, atuando como ANALIST ADOPS JR do **EMPREGADOR**, o(a) **EMPREGADO(A)** deverá cumprir todas as atribuições e responsabilidades que lhe venham a ser atribuídas periodicamente pelo **EMPREGADOR** e, na falta dessas, com as funções de praxe inerentes a tal cargo e à política geral aplicável a todos os demais empregados do **EMPREGADOR**, conforme forem necessárias para as operações do EMPREGADOR.

O(A) **EMPREGADO(A)** foi contratado(a) para exercer seu cargo em tempo integral e, durante o Período de Vigência, o **EMPREGADO** concorda que (i) dedicará todas as suas horas de trabalho e atenção, todo seu empenho e toda a sua habilidade e capacidade na promoção dos interesses do **EMPREGADOR**; abstendo-se de prestar serviços em favor de empresas concorrentes; (ii) desempenhará suas atribuições de forma competente e profissional; (iii) trabalhará com os demais colaboradores do **EMPREGADOR** de forma competente e profissional; e (iv) de forma geral, promoverá os interesses do **EMPREGADOR** e demais empresas pertencentes do seu Grupo Econômico ("GRUPO").

Os serviços do(a) **EMPREGADO(A)** deverão ser desempenhados na sede do **EMPREGADOR** na Cidade de SAO PAULO, Estado de SP, assim como em outras localidades onde o **EMPREGADOR** tenha ou venha ter filiais no futuro, ou quaisquer outras localidades determinadas pelo **EMPREGADOR**, estando sujeito tal desempenho, às viagens necessárias e inerentes a seu cargo e atribuições nos termos ora acordados.

3. Obrigações e Limitações do Empregado

FAL AR

É vedada qualquer prática que resulte ou possa resultar em obtenção inadequada de informações pelo(a) **EMPREGADO(A)** de empresas concorrentes. Também é proibida qualquer atividade do(a) **EMPREGADO(A)** que possa reduzir ou inibir a concorrência de maneira imprópria.

Obriga-se o(a) **EMPREGADO(A)** a respeitar o ambiente de trabalho, abstendo-se de praticar qualquer ação que resulte em discriminação de raça, religião, sexo, idade, deficiência, assédio sexual, comportamento ofensivo por meio de palavras e exibição de material ofensivo. Além disso, o **EMPREGADOR** veda expressamente o porte, bem como a utilização de armas nas suas instalações.

Fica o(a) **EMPREGADO(A)** ciente que o **EMPREGADOR** veda expressamente a utilização pelo(a) **EMPREGADO(A)** de qualquer tipo de drogas ilegais ou álcool, não permitindo o trabalho sob a sua influência.

O(A) **EMPREGADO(A)** deverá abster-se de modificar ou destruir qualquer registro ou documento que seja de propriedade do **EMPREGADOR**, incluindo, mas não se limitando a arquivos e registros eletrônicos que sejam jurídica e potencialmente relevantes para o **EMPREGADOR.**

O(A) **EMPREGADO(A)** deverá notificar imediatamente o **EMPREGADOR** acerca da existência de qualquer prática de lavagem de dinheiro, evitando que o **EMPREGADOR** ou qualquer empresa do Grupo seja utilizada como veículo para qualquer atividade ilícita.

Fica o(a) **EMPREGADO(A)** ciente que o **EMPREGADOR** veda qualquer tipo de ação no sentido de oferecer ou pagar, de forma direta ou indireta, representantes oficiais do Governo e de organizações públicas nacionais ou internacionais com o objetivo de prospectar negócios para o **EMPREGADOR**.

Fica terminantemente vedado ao(à) **EMPREGADO(A)**, na vigência do presente contrato, obter de empresas concorrentes ou que mantenham relacionamento comercial com o **EMPREGADOR**, para si ou em favor de terceiro, de forma direta ou indireta, pagamento, empréstimo, ganho, lucro, presente, comissão ou qualquer tipo de vantagem, em decorrência ou que tenha relação com seu emprego ou sua atividade profissional ou ainda com a posição que ocupa nas dependências do **EMPREGADOR.**

Da mesma forma, fica expressamente vedado o recebimento ou obtenção, direta ou indireta, pelo(a) o(a) **EMPREGADO(A)** e/ou por seus Parentes Imediatos, de qualquer desconto, abatimento, comissão ou outro benefício relacionado a qualquer dos negócios transacionados (pelo(a) **EMPREGADO(A)** ou não) por ou em nome do **EMPREGADOR** ou qualquer sociedade do Grupo. Se o(a) **EMPREGADO(A)** ou qualquer de seus Parentes Imediatos obtiverem, direta ou indiretamente, qualquer vantagem, o(a) **EMPREGADO(A)** deverá imediatamente prestar contas ao **EMPREGADOR**, sem prejuízo da obrigação de ressarcimento de eventuais danos causados ao(à) **EMPREGADOR(A)** e/ou ao Grupo, em decorrência do descumprimento do quanto disposto nessa cláusula.

(a) Para fins do disposto no parágrafo acima o termo “parentes imediatos” significa esposa ou marido, companheira ou companheiro de união estável, filhos, irmãos, irmãs, primos, tias, tios, avós e as relações de parentesco advindas de casamento.

4. Jornada de Trabalho

O horário de trabalho do(a) **EMPREGADO(A)** será de segunda à sexta-feira, das:
09:00 AS 13:00
14:00 AS 18:00
, com 1h (uma hora) de intervalo para descanso e refeição, observada a jornada semanal de 40 (quarenta horas).

FAL AR
FAL AR

( ) O(A) **EMPREGADO(A)** é contratado(a) para exercer atividade externa, não sujeito(a) a qualquer controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

( ) O(A) **EMPREGADO(A)** é contratado(a) para exercer cargo de confiança, não sujeito(a) a qualquer controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

( ) O(A) **EMPREGADO(A)** é contratado(a) para exercer atividade em regime de teletrabalho, não sujeito(a) a qualquer controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(X) O(A) **EMPREGADO(A)** se compromete a trabalhar em regime de prorrogação e compensação de jornada de trabalho, nos termos da legislação aplicável.

5. Remuneração

Em contrapartida pelos serviços a serem prestados nos termos do presente **CONTRATO**, o **EMPREGADOR** pagará ao(à) **EMPREGADO(A)** o salário mensal bruto de R$ 3.566,00 POR MÊS (TRES MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS). O(A) **EMPREGADO(A)** terá direito ao recebimento de décimo terceiro salário na forma da legislação trabalhista.

O(A) **EMPREGADO(A)** desde já autoriza o **EMPREGADOR** a descontar de sua remuneração mensal os valores relativos a eventuais danos por ele(a) causados ao patrimônio tangível e intangível do **EMPREGADOR**, conforme prevê o Artigo 462, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

O valor da remuneração mensal acima ajustado poderá sofrer revisões anuais de acordo com reajustes salariais impostos para a categoria profissional a que pertence o(a) **EMPREGADO(A)**, de acordo com os índices previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou, ainda, a qualquer tempo através de reajustes espontâneos concedidos por mera liberalidade pelo **EMPREGADOR**. O(A) **EMPREGADO(A)** concorda que os aumentos salariais, espontaneamente concedidos pelo **EMPREGADOR**, deverão ser compensados com eventuais aumentos salariais concedidos à categoria do(a) **EMPREGADO(A)**, por ocasião do respectivo dissídio ou acordo coletivo.

O(A) **EMPREGADO(A)** terá direito a gozar suas férias na forma da legislação trabalhista.

6. Despesas

O **EMPREGADOR** concorda em pagar ou reembolsar o(a) **EMPREGADO(A)**, durante o Período de Vigência, os valores referentes a despesas justificáveis, ordinárias, necessárias e comprovadas por recibos, efetuadas no desempenho de suas funções nos termos deste **CONTRATO**, de acordo com a política do **EMPREGADOR** periodicamente em vigor.

7. Ferramentas de Trabalho

O(A) **EMPREGADO(A)** compromete-se a utilizar dos equipamentos e bens para execução de suas atividades, zelando por sua boa conservação, assumindo a obrigação de indenizar o **EMPREGADOR**, mediante descontos em seus salários ou em eventuais verbas rescisórias, por quaisquer danos que venham a ser causados aos bens do **EMPREGADOR**.

8. Proteção de Informações Confidenciais e Propriedade Intelectual

O(A) **EMPREGADO(A)** concorda que os serviços prestados, sob o presente instrumento são de natureza especial, única, extraordinária e intelectual e que seu cargo no **EMPREGADOR** o(a) coloca em posição de

FAL FAL AR AR

confiança junto a clientes e colaboradores do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo. O(A) **EMPREGADO(A)** reconhece que a prestação de serviços aos clientes do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo exige, necessariamente, que lhe sejam reveladas informações confidenciais e segredos comerciais do(a) **EMPREGADOR(A)** e/ou do Grupo (tais como, sem limitação, programas de *software* exclusivos, planos de *marketing*, planos comerciais, orçamentos, políticas corporativas e preferências de clientes, e identidade de clientes com autoridade suficiente para influenciar uma mudança de clientes, e identidade de clientes com autoridade suficiente para influenciar uma mudança de clientes). As PARTES concordam que, no curso da relação de trabalho do(a) **EMPREGADO(A)** com o **EMPREGADOR**, o(a) **EMPREGADO(A)** possui e continuará a desenvolver uma relação pessoal com os clientes do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo e um conhecimento dos assuntos e necessidades desses clientes, e que o relacionamento do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo com sua clientela já constituída, será, portanto, colocado nas mãos do(a) **EMPREGADO(A)** em confidência e confiança. Dessa forma, o(a) **EMPREGADO(A)** concorda que é razoável e necessário para a proteção dos segredos comerciais, do fundo de comércio e do negócio do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo que o(a) **EMPREGADO(A)** assuma as obrigações aqui contidas.

O(A) **EMPREGADO(A)** também concorda que não revelará, em nenhum momento, a nenhuma pessoa, informações confidenciais ou segredos comerciais do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo ou de qualquer cliente do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo, nem utilizará tais informações confidenciais ou segredos comerciais em benefício próprio ou em benefício de terceiros, sendo que todos os memorandos, anotações, registros ou outros documentos compilados pelo(a) **EMPREGADO(A)** ou colocados à disposição durante a vigência deste CONTRATO, pertinente ao negócio do **EMPREGADOR** e/ou do Grupo ou de seus respectivos clientes, constituirão propriedade do **EMPREGADOR** e/ou Grupo e deverão ser entregues ao **EMPREGADOR** e/ou ao Grupo por ocasião do término da relação de trabalho, ou em qualquer outra ocasião, mediante solicitação. Os termos "informações confidenciais" ou "segredo comercial" não incluem informações que se tornem disponíveis ao público em geral, por outros meios que não em decorrência de violação da presente disposição.

O(A) **EMPREGADO(A)** neste ato concorda em ceder ao **EMPREGADOR** todos os direitos, títulos e interesses em todas e quaisquer invenções, melhorias e descobertas (patenteáveis ou não ou sujeitas e registro de marca, direito autoral ou proteção similar ou não), modificações, desenhos, desenvolvimentos, processos, programas de software, trabalhos de autor, documentação, formulas, informações, técnicas, know-how, segredos industriais ou quaisquer direitos de propriedade intelectual ou relacionados ("**INVENÇÕES**") feitas, concebidas, criadas, descobertas, inventadas ou colocadas em prática pelo(a) **EMPREGADO(A)** individualmente ou em conjunto com qualquer outra pessoa ou pessoas durante o período de sua relação de emprego, desde que tais Invenções, melhorias ou descobertas resultem ou se relacionem aos projetos comerciais do **EMPREGADOR**, ou sejam feitos, concebidos ou colocados em prática pelo(a) **EMPREGADO(A)** nas instalações do **EMPREGADOR**, ou em seus laboratórios, com seu equipamento ou durante o horário de trabalho.

9. Computadores e Softwares

O(A) **EMPREGADO(A)** obriga-se a proceder com estrita observância das normas e instruções expedidas pelo **EMPREGADOR**, no que se refere à utilização de seus computadores, sendo-lhe expressamente vedado: (i) instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, software ou arquivo informatizado em computador que estiver sob seu uso, sem a prévia autorização por escrito do **EMPREGADOR**; (ii) modificar, deletar ou decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de propriedade do **EMPREGADOR**; e (iii) copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

FAL AR

A infração às obrigações estabelecidas acima constitui falta grave e possibilitará a rescisão deste **CONTRATO** por justa causa do(a) **EMPREGADO(A)**, sem prejuízo das demais implicações nas esferas civil e penal.

10. Exigibilidade

Caso qualquer Parte deixe, a qualquer tempo, de exigir o cumprimento pela outra Parte de qualquer das disposições deste instrumento, tal fato não deverá afetar, de nenhuma forma, o direito dessa outra Parte, em momento posterior, exigir esse cumprimento, da mesma forma que não afetará o direito dessa outra Parte exigir o cumprimento dessa mesma disposição ou de qualquer outra disposição deste **CONTRATO**; além do exposto, a renúncia por qualquer das **PARTES** ao cumprimento de qualquer violação de qualquer disposição aqui contida não deverá ser tomada nem interpretada como uma renúncia ao cumprimento de qualquer violação posterior dessa disposição, nem como uma renúncia aos seus direitos advindos desta disposição.

11. Notificações

Qualquer notificação, pedido, instrução ou outro documento a ser enviado nos termos deste Contrato por qualquer uma das **PARTES** à outra, deverá ser feita por escrito e considerado como entregue (a) mediante entrega pessoal, caso entregues em mãos, ou (b) três dias após a data de depósito nos Correios, com porte pago na origem, por carta registrada ou protocolada, ou (c) no dia útil seguinte, caso enviada por fax ou mediante serviço de courier, sendo, em qualquer caso, toda correspondência deverá ser endereçada como segue:

Se para o **EMPREGADO**(A):
FELIPE ALVES DE LIMA
Endereço: Avenida JACUTINGA 457 INDIANOPOLIS SAO PAULO SP
CEP: 04515030

Se para o **EMPREGADOR**:
MIDIA 123 SERV DE PUBLIC VIA INTERNET LTDA.
Endereço: Rua MARIO AMARAL 50 PARAISO SAO PAULO SP
CEP: 04002900

Qualquer das **PARTES** poderá alterar seu endereço para o envio das notificações, mediante informação prévia à outra Parte, devendo tal comunicação de mudança de endereço ser enviada à outra parte da maneira prevista neste instrumento.

12. Lei Aplicável e Jurisdição

Este **CONTRATO** será regido e interpretado pelas leis da República Federativa do Brasil, e as PARTES elegem o Foro da Comarca de SAO PAULO, Estado de SP, para executar as disposições aqui previstas, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13. Contrato Integral

Este **CONTRATO** representa o acordo integral entre o **EMPREGADOR** e o(a) **EMPREGADO(A)** com relação ao objeto aqui contido, sendo que todos os contratos, planos e acertos anteriores relativos à contratação do(a) **EMPREGADO(A)** pelo **EMPREGADOR** tornam-se nulos e são substituídos por este instrumento.

14. Retenção de Imposto

FAL AR
FAL AR

O **EMPREGADOR** fará a retenção na fonte de quaisquer valores devidos em decorrência deste **CONTRATO**, tais como impostos e contribuições federais, estaduais ou municipais, os quais devam ser retidos na fonte, de acordo com as leis ou regulamentos aplicáveis.

Estando as **PARTES**, cientes e de acordo com todos os termos do presente instrumento, assinam o mesmo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo indicadas.

SAO PAULO, 15 DE ABRIL DE 2021.

Andressa Ruiz
Andressa Ruiz (15 de April de 2021 16:56 ADT)

MIDIA 123 SERV DE PUBLIC VIA INTERNET LTDA.
Recursos Humanos

Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)

FELIPE ALVES DE LIMA

Testemunhas:

1.
Nome:
RG:

2.
Nome
RG:

15/04/2021

FELIPE ALVES DE LIMA

Parâmetros de conduta e do trabalho do colaborador

Para disponibilizar o melhor ambiente de trabalho possível, a empresa espera que você siga o código de conduta abaixo descrito, que foi designado para proteger os interesses e a segurança de todos os colaboradores da empresa.

Não é possível listar todas as formas de comportamento que são inaceitáveis no ambiente de trabalho. Os seguintes são meros exemplos de comportamento que podem resultar em ação disciplinar, incluindo desligamento por justa causa, não constituindo uma lista extensa:

- Roubo ou retirada indevida de pertences de funcionários ou propriedade da empresa;
- Destruição ou uso sem autorização de propriedade da empresa ou dos colaboradores;
- Falsificação de registros, incluindo formulários internos, fazer falsas afirmações durante o trabalho, ou cometer outros atos fraudulentos;
- Produzir, vender, distribuir, portar, usar ou estar sob a influência de substâncias controladas ou drogas ilegais nas dependências da empresa (estando ou não em horário de trabalho); durante horário de trabalho em qualquer lugar, ou enquanto envolvido (a) com negócios da empresa em qualquer lugar;
- Estar sob a influência de bebidas alcoólicas nas dependências da empresa (estando ou não em horário de trabalho), durante horário de trabalho em qualquer lugar, ou enquanto estiver envolvido em negócios da empresa;
- Ameaçar com violência ou manifestar atitudes violentas no ambiente de trabalho;
- Usar linguagem abusiva ou ameaçadora ou agir de uma maneira inadequada no ambiente de trabalho ou enquanto envolvido em trabalhos da empresa;
- Negligência, sabotagem, ou conduta inapropriada levando a danos ao empregador, empresa, ou propriedade do cliente;
- Insubordinação ou outra conduta desrespeitosa;
- Violação de regras de segurança;
- Fumar em áreas proibidas;
- Comportamentos ilegais ou desrespeitosos, incluindo, mas não se limitando, a sexo, raça ou deficiências físicas;
- Posse de materiais não autorizados ou perigosos, como arma de fogo ou explosivos no ambiente de trabalho;
- Faltas em demasia, ausências sem dar notícia, ou qualquer outro registro de comparecimento inaceitável;
- Divulgação não autorizada de informações confidenciais;
- Demonstração de abuso da autoridade com intenção pessoal, em especial atitudes de assédio sexual.

Informamos que por medida de segurança, todas as áreas (internas e externas) da Blinks são monitoradas 24 horas por dia por câmeras de circuito interno de TV.

Andressa Ruiz
Andressa Ruiz (15 de April de 2021 16:56 ADT)

Depto. Recursos Humanos

Felipe A. de Lima
Ciente: Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)

Data : 15/04/2021.

De : MIDIA 123 SERV DE PUBLIC VIA INTERNET LTDA.

Para : FELIPE ALVES DE LIMA

Ref : **O direito de Expressão**

A partir deste momento você faz parte do quadro de colaboradores da Blinks e passa a ter acesso ao canal de comunicação Expolink (www.expolink.co.uk), que tem por objetivo proporcionar um meio confidencial para que os colaboradores possam comunicar questões éticas, transações ou circunstâncias que lhe causem estranheza ou preocupação no ambiente de trabalho, sem temer represálias.

O funcionamento dessa ferramenta está detalhado no formulário anexo.

Andressa Ruiz
Andressa Ruiz (15 de April de 2021 16:56 ADT)

MIDIA 123 SERV DE PUBLIC VIA INTERNET LTDA.
Recursos Humanos

Ciente: Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)

Data : 15/04/2021

Ref : **RELACIONAMENTO COM IMPRENSA**

Funcionário: **FELIPE ALVES DE LIMA**

Abaixo a Política Global de Relacionamento com a Imprensa da Blinks, que existe para proteger a empresa e nossos clientes. Por favor, dedique sua plena cooperação em seguir estas orientações, pois elas não são negociáveis.

Procedimentos Globais de Relacionamento com a Imprensa da Blinks

Para garantir que nossos clientes e nossa empresa recebam a melhor cobertura possível da imprensa, e para nutrir e proteger a marca Blinks, é imperativo que nenhum funcionário se envolva em conversas não autorizadas de qualquer tipo com repórteres ou qualquer pessoa relacionada com a imprensa. É igualmente importante que cada nota para a imprensa seja aprovada antes de sua liberação.

Submeta todas as notas para a Larissa Griska, a qual garantirá as aprovações apropriadas.

Todas as notas deverão estar acompanhadas das seguintes informações:

- Quando será publicada?
- Como será publicada?
- Quem agirá como porta-voz?
- Todas as aprovações (cliente, jurídico, WPP, etc.) estão completas?

PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA

Não se envolva em ligações não autorizadas com jornalistas. Se um repórter entrar em contato diretamente por telefone ou eletronicamente, por favor, encaminhe a mensagem para a Larissa Griska.

Não aceite convites de repórteres para encontros sociais. Em hipótese alguma uma reunião não monitorada deve ser realizada entre um funcionário e um repórter. Apenas o pessoal mais sênior pode ter reuniões com a imprensa, e devem assegurar, com antecedência, que o departamento de Comunicações/ Relações Públicas foi informado.

Não compartilhe notícias internas com a imprensa. Memorandos internos sobre mudanças na administração, questões financeiras e atividades de novos negócios não devem ser comunicados à imprensa. Conforme determinado em nossa política de e-mails, seu e-mail é propriedade da empresa e pode ser monitorado.

FAL AR

FAL AR

Não encaminhe suas campanhas publicitárias para a imprensa. Se um repórter o contatar buscando o trabalho criativo, mesmo se ele ou ela disser que a história foi aprovada, não passe adiante o trabalho. Em vez disso, fale com Larissa Griska.

Não libere informações de clientes. Por favor, certifique-se que as informações confidenciais do cliente não sejam inadvertidamente comunicadas à imprensa.

Mantenha nossa equipe informada sobre pautas apresentadas por clientes. É nossa prática trabalhar o mais próximo possível com os departamentos de Assessoria de imprensa dos nossos clientes e suas agências de Relações Públicas. Se você souber de uma pauta relacionada à publicidade apresentada pelo seu cliente, fale com a Larissa Griska o mais rapidamente possível.

Fornecedores de produção não têm aprovação para "soltar" notas relacionadas à publicidade. Se você souber de alguma produtora ou agência de pós produção tentando enviar para imprensa alguma notícia relacionada a publicidade, por favor, envolva imediatamente a Larissa Griska. Apesar de nosso esforço em colaborar sempre que possível, lembre-se que os objetivos dos nossos clientes e os objetivos da Blinks prevalecem sobre os objetivos dos fornecedores.

SOBRE A POLÍTICA

A equipe de Comunicações Corporativas está aqui para construir a marca da Blinks e para nutrir a nossa reputação global. Temos uma vasta experiência na gestão e manutenção de relações com a mídia, e se todas as chamadas forem encaminhadas para nós, todas as partes envolvidas (Blinks, nossos clientes e os veículos) terão os melhores resultados.

Diretores e gerentes gerais, ECDs e presidentes de empresas, bem como presidentes regionais, ocasionalmente necessitarão reagir a uma chamada antes de analisar o conteúdo conosco, mas temos que estar a par de todas as notas formais e qualquer documentação escrita que se assemelhe a um anúncio sobre pessoal, mudanças de clientes ou posicionamento de empresa local/regional. Perante a legislação Sarbanes-Oxley, qualquer coisa menos que isso é ilegal.

Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a Larissa Griska.

Ciente e de Acordo : Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)
_____

FELIPE ALVES DE LIMA

AR
AR

Data : **15/04/2021**

Funcionário: FELIPE ALVES DE LIMA

POLÍTICA DE MÍDIAS SOCIAIS

Você é pessoalmente responsável por todo o conteúdo em seu blog e canais de mídia social.

Você é responsável por tudo que escreve, faz ou compartilha online. Recomendamos que adicione um termo de isenção de responsabilidade, semelhante ao fornecido abaixo, em suas mídias sociais: "As opiniões expressas nesse [blog, site, etc.] são minhas e não necessariamente refletem as opiniões de meu empregador", ainda que esse termo de isenção não o exima de responsabilidade em caso de uma situação judicial. O conteúdo, em última instância, pode ser ligado à sua afiliação à Blinks; assim, é imperativo que você utilize o bom senso e considere as consequências do conteúdo que você disponibiliza online.

Não divulgue nenhuma informação sobre a empresa ou outras informações confidenciais.

Você tem a obrigação de nunca divulgar quaisquer informações - sejam elas palavras, imagens ou vídeos - que sejam confidenciais ou de propriedade da Blinks ou de terceiros que tenham divulgado tais informações para nós (como, por exemplo, clientes, fornecedores, prestadores de serviços, etc.). Comentar as receitas, lucros, planos futuros, clientes ou fornecedores da empresa poderá causar problemas legais, mesmo que isso constitua somente a sua visão pessoal e quer você se identifique diretamente ou não como sendo funcionário da Blinks.

Respeite a Propriedade Intelectual e os Direitos de Talento.

Não poste quaisquer comerciais (sejam eles de rádio, televisão ou internet) ou quaisquer outros materiais publicitários a menos que você tenha a aprovação prévia por escrito do cliente e que o cliente concorde em pagar por quaisquer custos relacionados ao uso dos materiais. Isso obviamente inclui qualquer trabalho de clientes que não sejam autorizados (como, por exemplo, as versões da Blinks ou versões do diretor). Não utilize logotipos ou marcas registradas sem permissão. Não poste ou utilize, de qualquer outra forma, quaisquer propriedades intelectuais pertencentes à Blinks a menos que você tenha uma autorização por escrito do Líder de Comunicações/Relações Públicas responsável por sua região.

FAL AR
FAL AR

Você deve respeitar as leis de direitos autorais, não utilizando quaisquer propriedades de terceiros, incluindo músicas, vídeos, fotografias, etc., sem a autorização e consentimento adequados. Quando se referir a trabalhos de terceiros, informe a fonte e forneça um link para ela, se possível; ainda assim, lembre-se que isso não substitui a autorização e consentimento. Dê crédito aos autores por seus trabalhos e obtenha sua permissão por e-mail ou por escrito antes da postagem.
Caso abordado por um membro da imprensa, use a Política Global de Assessoria de Imprensa da Blinks (acima).

SOBRE A POLÍTICA

Seguindo essas regras e utilizando o bom senso, você, como funcionário da Blinks, pode assegurar que sua presença na internet reflita os valores adotados pela Blinks e seus funcionários. Sempre que nossa empresa, funcionários, consumidores, clientes, fornecedores, concorrentes ou seus respectivos produtos aparecerem nas mídias sociais, você deve observar as regras mencionadas acima. O não cumprimento dessa diretriz pode resultar em ações disciplinares ou legais.

Obrigado por manter nossos padrões nas mídias sociais ou blogs.

Caso você tenha qualquer pergunta, entre em contato com o Líder de comunicações/Relações Públicas da sua região.

Ciente:

Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)

FELIPE ALVES DE LIMA

AR
AR

15/04/2021

FELIPE ALVES DE LIMA

Boletim de Controles: Tráfico de Pessoas

De acordo com os princípios do seu Código de Conduta e de sua declaração da política de Direitos Humanos, a WPP não tolera o tráfico de pessoas ou trabalho forçado.

A WPP é obrigada a cumprir a legislação local, inclusive a legislação dos Estados Unidos (Combate ao Tráfico de Pessoas), segundo a qual é proibido:

- envolver-se em formas graves de tráfico de pessoas;
- pagar por atos sexuais; ou
- utilizar trabalho forçado.

Todas as empresas em atividade devem garantir que o seu pessoal compreenda estes termos, bem como que a violação da política resultará em ações disciplinares, inclusive demissão.
Você deve estar ciente de que nossos clientes podem exigir que cumpramos, em seus contratos, determinadas cláusulas cuja não observância pode levar à retirada de um membro da equipe de uma função, rescisão do contrato, não pagamento de remuneração e/ou exclusão de determinados trabalhos, principalmente de trabalhos realizados para entidades públicas.

Caso tenha quaisquer perguntas sobre a aplicabilidade ou execução desta política, ligue para o Departamento Jurídico ou para o número “Right to Speak” da WPP (ver inside.wpp.com).

Exemplos de conduta
- Nenhum funcionário deverá ser recrutado com a utilização de práticas fraudulentas ou enganosas
- Os termos fundamentais relativos ao emprego serão disponibilizados por escrito quando exigido localmente
- Os funcionários não serão obrigados a pagar taxas a nenhum agente de recrutamento
- A remuneração deve atender às exigências legais locais
- Nenhum documento de identidade, passaporte e documentos semelhantes serão destruídos ou retidos pela WPP.

Andressa Ruiz
Andressa Ruiz (15 de April de 2021 16:56 ADT)

Depto. Recursos Humanos

Ciente: Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)

15/04/2021

FELIPE ALVES DE LIMA

Política de Pagamentos a Consultores da WPP

Pagamentos a terceiros para indicação/assistência por prospecção e manutenção de clientes

Importante: A presente política foi revisada.
Não contrate tampouco faça pagamentos a consultores. Caso sejam propostas quaisquer exceções, deverão ser aprovadas por escrito pelo escritório global da sua rede, após devida auditoria.

1. Escopo
A quem se aplica esta política?
Ela se aplica a todos e quaisquer terceiros (sejam consultores, consultores, intermediários ou de outro modo, sejam pessoas físicas ou jurídicas) que ofereçam ou forneçam assistência a uma agência por prospectar novos clientes, fornecer consultoria relativa a clientes ou manutenção de clientes existentes, seja remunerado ou não.

A aplicação desta política não é restrita a uma definição restrita de "consultor". Ela se aplica a quaisquer intermediários ou terceiros propostos que apresentem novos clientes, prestem assistência a atuais clientes, façam apresentações a terceiros que possam auxiliar com negócios em andamento ou novos negócios concretos, forneçam consultoria em setores ou tipos de negócios específicos, etc.

Não é uma lista completa, e a presente política será aplicável mesmo se a agência não pretender pagar essas partes diretamente.

A política se aplica a todos os relacionamentos que possam ser incomuns ou não sejam relacionamentos rotineiros de fornecedor ou cliente.

A quem não se aplica a política?
A política não cobre relacionamentos entre subsidiárias do Grupo WPP. Não tem a intenção de cobrir *freelancers* e consultores que trabalhem em campo e cujo trabalho seja claramente visível e integrado àquele da sua equipe que trabalha em período integral e poderia ser realizado por um funcionário com o correto conjunto de habilidades. Um exemplo seria a participação na produção de trabalho criativo ou outras atividades equivalentes em outros negócios.

2. Política
Há uma proibição geral para pagamentos a consultores ou intermediários conforme descrito acima (doravante denominados "consultores").

FAL AR
FAL AR

Se não desejar contratar os serviços de um consultor, deverá obter aprovação escrita do escritório global de sua rede e estar satisfeito com os critérios estipulados abaixo, bem como ter realizado auditoria apropriada.

3. Critérios para obter aprovação para uso de um consultor

Pagamentos a terceiros serão sempre proibidos se qualquer das seguintes situações for aplicável:

A. A auditoria não foi realizada tampouco indicou problemas. (Ver seção 4 abaixo).
B. Se tiver motivos para acreditar que o consultor poderia fazer pagamentos ou outras transferências do valor que sejam ou possam ser interpretados como suborno.
C. Os pagamentos seriam feitos direta ou indiretamente ao pessoal de qualquer cliente.
D. Houver motivos para acreditar que o consultor possa fazer pagamentos ou outras transferências de valores a um funcionário ou servidor público.
E. O cliente ou potencial cliente faz parte, ou foi financiado por, ou tenha relações com um órgão governamental (direta ou indiretamente). Organizações governamentais são amplamente definidas e incluem órgãos internacionais, nacionais e locais, bem como organizações correlatas, inclusive (sem limitação) partidos políticos, agências de turismo e empresas estatais (por exemplo, ferrovias, bancos, etc). (Ver Apêndice I para definição mais detalhada.)
F. O consultor está relacionado ao potencial cliente.
G. O consultor tem um conflito de interesses com a agência ou com o cliente.
H. O consultor solicite pagamento em forma incomum ou a outra empresa ou empresa no exterior – nunca deverá ser feito pagamentos adiantados ou em dinheiro vivo.
I. Não haja contratos em vigor que descrevam apropriadamente os serviços a ser prestados pelo consultor, bem como os acordos de remuneração. Contratos verbais são insuficientes. Os termos e condições devem incluir declarações claras relativas à posição da WPP contra suborno e corrupção, bem como confirmação disso pelo consultor.
J. Não está claro quais serviços tangíveis e legítimos seriam prestados pelo consultor.
K. As faturas do consultor não descrevam exatamente os serviços prestados. É crime manter registros contábeis incorretos, bem como inserir descrições falsas em notas fiscais.
L. Impostos apropriados não sejam deduzidos ou aplicados de acordo com o que for aplicável, pessoa física ou jurídica.
M. Pagamentos/taxas/outros valores superem 15% da receita líquida total obtida no primeiro exercício. Note que se os pagamentos propostos não sejam isolados, mas sim contínuos para a totalidade ou parte de um contrato, os serviços prestados deverão então ser de natureza contínua (por exemplo, similares àquele de um diretor de conta).
N. O principal local ou propriedade do consultor seja no exterior (a menos que o cliente esteja no mesmo local).
O. O consultor não houver preenchido o Formulário de Informações do Consultor. (Ver seção 4)
P. Não houver clareza quanto à propriedade e histórico do consultor.
Q. O consultor possuir histórico criminal (por fraude ou de outro modo) ou estiver sujeito a investigações por fraude, corrupção ou suborno.
R. O consultor for uma Pessoa Exposta Politicamente (ver Apêndice II para definição).
S. Os motivos pelos quais o consultor tem influência sobre o cliente ou potencial cliente não estejam claros ou não estejam em conflito com qualquer outro critério contido neste documento.

Todos os critérios acima devem ser abordados apropriadamente – ver seção 4 sobre Auditoria.

FAL AR

Se houver dúvida, não prossiga.

Não é aceitável citar “prática local” ou “todos fazem isso” ou “é necessário fazer negócios” para justificar práticas que conflitem com a presente política.

4. Auditoria
O CEO e CFO da Opco devem entender quem é o consultor, seu histórico e capacidade de executar os serviços de forma legal.

Portanto, a auditoria deve ser realizada por um investigador externo para abordar os critérios acima utilizando seu Grupo de Riscos de Controle ou RisQ. Suas informações de contato são obtidas com Paul Stanley, Diretor de Auditoria Interna, em WPP Londres, pstanley@wpp.com.

WPP elaborou um modelo para obter e documentar informações pertinentes: o **Formulário de Informações do Consultor**. Você deverá solicitar que o consultor o preencha, assine e devolva antes de contratá-los ou fazer pagamentos a eles. O formulário deve ser anexado formalmente ao contrato com o consultor. Não é aceitável que a agência preencha o formulário em nome do consultor.

Além disso, o CEO e CFO da Opco devem preencher o **Formulário de Aprovação do Consultor**, também distribuído pela WPP. Isso inclui confirmação de que os motivos para utilizar o consultor e a capacidade do consultor de prestar serviços são entendidos e legais.

Cópias desses formulários deverão em todos os casos ser enviadas ao escritório global da sua rede. A Opcos deve manter os originais. O escritório regional também deve manter todos os formulários em arquivo, seja a contratação do consultor autorizada ou rejeitada. Este arquivo deve estar disponível para auditoria.

Não será autorizado contratar ou pagar um consultor se houver quaisquer sinais de alerta não resolvidos na auditoria ou nos Formulários (ver exemplos no Apêndice III).

5. Aprovação
Se não desejar prosseguir, deverá obter pré-aprovação escrita do escritório global de sua rede. Se quaisquer questões surgirem da auditoria, ou se os critérios na Cláusula 3 não forem cumpridos, não será permitido prosseguir com a contração do consultor.

6. Monitoramento contínuo – pela opcos
Se o uso de um consultor houver sido aprovado e subsequentemente contratado, as agências têm responsabilidade contínua e deverão manter as informações sobre o consultor atualizadas analisando-as todos os anos. Se as informações forem apresentadas a qualquer momento que possa afetar sua opinião sobre o consultor, você deverá responder de forma correspondente. Isso pode implicar em rescisão de uma relação imediatamente – por exemplo se tiver conhecimento de que valores em dinheiro ou outros valores são realmente repassados a um cliente e/ou funcionário de uma organização governamental. Em todos os casos em que desejar continuar utilizando o consultor, deverá ter resolvido quaisquer questões e novamente estar satisfeito com todos os critérios contidos na Cláusula 3, bem como deverá obter novamente confirmação da aprovação do consultor com seu escritório regional.

FAL AR
FAL AR

7. Monitoramento – por escritórios regionais
Os escritórios regionais devem possuir uma pessoa nomeada responsável por monitorar o cumprimento desta política pela opcos. O seguinte deverá ocorrer:

• solicitações de processo para aprovação/análise de acordo com a presente política;
• manter em arquivo todos os documentos e formulários, auditorias e decisões;
• monitorar (e reajustar) ativamente os novos negócios de atividades da opcos de modo a garantir que sigam esta política; e
• criar análises específicas sobre o uso de consultores e cumprimento da presente política no ciclo de relatórios trimestrais.

8. Conclusão
Há uma proibição geral para uso de consultores – um termo que possui uma definição ampla.

Em circunstâncias excepcionais, deverá ser obtida pré-aprovação do escritório global da sua rede, mas os critérios para utilização de consultores ou terceiros similares deverão ser seguidos estritamente, bem como deverá haver adesão aos procedimentos estipulados acima.

A multa para funcionários que violarem a presente política provavelmente será demissão.

Apêndice I

Suporte sobre o que constitui uma organização governamental/Definição de entidades da administração pública

Para fins regulatórios nos Estados Unidos, entidades da administração pública incluem, sem limitação, os seguintes:

Órgãos governamentais. Qualquer órgão, departamento ou gabinete governamental nacional, estadual ou municipal ou qualquer organização internacional pública.

Todos os partidos políticos. Qualquer partido político, seus membros e quaisquer candidatos a cargos públicos.

Empresas com participações governamentais. O conceito norte-americano de “servidor estrangeiro” inclui qualquer servidor ou funcionário de uma empresa detida ou controlada por um órgão, departamento ou gabinete governamental nacional, estadual ou municipal ou qualquer organização internacional pública. Os regulamentos norte-americanos pertinentes dizem respeito a "qualquer diretor ou funcionário de [uma] instrumentalidade" de um governo estrangeiro. Não há jurisprudência norte-americana que interprete esses termos. Portanto, devemos nos basear nas práticas e pronunciamentos de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do Departamento de Justiça (DOJ). Aparentemente, eles entendem que uma "instrumentalidade" inclui qualquer empresa que seja majoritariamente detida pelo governo, e poderá incluir empresas com participação governamental minoritária caso sejam efetivamente controladas por tal governo.

Bancos de investimento. Ou seja, um banco estatal ou outro banco que seja efetivamente controlado por um governo.

Parcerias temporárias. Como *joint venture* temporária com uma entidade governamental, seus diretores e funcionários provavelmente se enquadrariam no escopo do regulamento dos

FAL AR
FAL AR

Estados Unidos se a entidade governamental possui participação de pelo menos 50% na *joint venture*, ou se de outro modo exercer controle sobre as principais decisões da *joint venture*.

Associações e fundações. Enquadram-se no escopo dos regulamentos norte-americanos caso sejam organizações do setor público constituídas ou detidas por um governo, contrário a organizações que claramente são do setor público ou detidas por seus sócios (não governamentais).

Caso não esteja claro se uma entidade é uma entidade pública ou privada para fins regulatórios norte-americanos, favor informar de modo que a WPP possa orientar.

Apêndice II

Definição de Pessoa Politicamente Exposta
(Fonte: www.wolfsberg-principles.com)
O termo "pessoas politicamente expostas" ("PEP") se aplica a pessoas que exerçam funções públicas importantes para um estado. A definição utilizada por reguladores ou em suporte é geralmente muito geral e abrem brecha para interpretação. Por exemplo, a Comissão Bancária Federal Suíça em suas diretrizes sobre lavagem de dinheiro utiliza o termo "pessoa que ocupa uma função pública importante", a diretriz interagência norte-americana utiliza "figura política estrangeira sênior" e a auditoria de Clientes de documentos BIS para bancos diz "potentados".

O termo deverá ser entendido de forma a incluir pessoas cuja atual ou antiga função (“Regra de ouro”: um ano após desistir de qualquer função política) possa atrair publicidade fora do país em questão e cujas circunstâncias financeiras possam estar sujeitas a interesse público adicional. Em casos específicos, fatores locais no país em questão, como, por exemplo, ambiente político e social, devem ser consideradas ao decidir se uma pessoa se enquadra na definição.

Os exemplos abaixo podem ajudar na interpretação:

- Chefes de estado, governo e ministros de gabinete;
- Funções influentes em setores nacionalizados e administração pública;
- Juízes antigos;
- Funções seniores;
- Oficiais, funcionários, líderes militares e pessoas seniores e/ou influentes com funções similares em organizações internacionais ou supranacionais;
- Membros de famílias reais;
- Representantes seniores e/ou influentes de organizações religiosas (se essas funções estiverem relacionadas a responsabilidades políticas, judiciais, militares ou administrativas).

Apêndice III

Extrato do Relatório Woolf – Sinais de alerta com relação a consultores e terceiros similares

As seguintes preocupações com relação a um Consultor podem indicar necessidade de auditoria mais detalhada ou, em alguns casos, resultarem em rescisão imediata da relação com o Consultor:

- histórico de corrupção no território

FAL
FAL

AR
AR

• falta de experiência no setor ou país em questão
• não residência no país em que o cliente ou projeto esteja localizado
• sem presença comercial significativa dentro do país
• representa empresas com reputação questionável
• recusa em assinar um acordo com a finalidade de se comprometer em não fazer pagamentos proibidos
• informa que o dinheiro é necessário para “conseguir o negócio”
• solicita pagamentos “urgentes” ou comissões muito altas e incomuns
• solicita que os pagamentos sejam feitos em dinheiro vivo, utilizar um veículo da empresa como patrimônio ou receber pagamento em um país terceiro em uma conta bancária numerada ou para alguma outra pessoa ou entidade
• exige pagamento da comissão ou parte significativa dele antes ou imediatamente quando da concessão do contrato pelo cliente à empresa
• alega que pode auxiliar a garantir o contrato porque conhece as pessoas certas
• tem um relacionamento pessoal/profissional com o governo ou clientes que possa influenciar de maneira imprópria a decisão do cliente
• é recomendado por um servidor público ou cliente
• entra em cena antes de o contrato ser concedido
• mostra sinais que podem ser futuramente interpretados de modo a sugerir que possa fazer pagamentos inapropriados, como indicações de que um pagamento será separado para um servidor público quando feito a ele
• motivos comerciais de boa-fé insuficientes para contratar um Consultor

Andressa Ruiz
Andressa Ruiz (15 de April de 2021 16:56 ADT)

Administração de Pessoal

Ciente: Felipe A. de Lima
Felipe A. de Lima (19 de April de 2021 11:36 ADT)